



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 באפריל 2024

1748

ז' בניסן התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה).

התשפ"ד-2024 962

הצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ד-2024

הגדרות

1. בחוק זה –

- "אוהל הסעדה" – מבנה ארעי המשמש בזמן ההילולה להכנה או הגשה של מזון בלא תשלום למגיעים למתחם מירון;
- "אוהל לינה" – מבנה ארעי המשמש בזמן ההילולה את המגיעים למתחם מירון ללינה;
- "אוהל נוחות" – מבנה ארעי המשמש בזמן ההילולה את המגיעים למתחם מירון;
- "אוהל תפילה ושירה" – מבנה ארעי המשמש בזמן ההילולה את המגיעים למתחם מירון לתפילה, לשירה ולנגינה;
- "אירוע ההדלקה המרכזי" – אירוע הדלקה המתקיים במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי;

ד ב ר י ה ס ב ר

2023 אושרה הוראת השעה להסדרת אירוע ההילולה בשנת התשפ"ג. בחודש מרץ 2024 הגישה ועדת החקירה לממשלה את הדוח הסופי ובו תוצאות החקירה שערכה, ממצאה והמלצותיה.

הצעת חוק זו נועדה, אפוא, לייצר את התשתית הנורמטיבית החקיקתית לצורך יישום ההחלטות הנוכחות, כמפורט להלן, לגבי ההילולה בשנת התשפ"ד. הצעת החוק מבוססת, בין השאר, על המלצות ועדת החקירה, בייחוד המלצות הביניים, ועל לקחים שהופקו בעקבות יישומה של הוראת השעה האמורה בשנתיים האחרונות. עם זאת, יצוין כי בשים לב לסמיכות הזמנים בין קבלת ההמלצות הסופיות של ועדת החקירה לבין מועד ההילולה, הוחלט כי בשלב זה תקודם החקיקה במסגרת הוראת שעה לגבי ההילולה בשנת התשפ"ד, ובהמשך יהיה צורך לבחון את קידום החקיקה כהוראה קבועה בעניין זה בהתאם להמלצות שבדוח הסופי.

סעיף 1 סעיף 1 הוא סעיף הגדרות של המונחים הנזכרים בחוק.

להגדרות "אוהל הסעדה" ו"אוהל לינה" – מוצע להגדיר מונחים אלה כמבנים ארעיים המשמשים בימים שישי ושבת שבמסגרת זמן ההילולה את הבאים למתחם מירון לצורך לינה והסעדה, בהתאמה. זאת, כדי לקבוע בסעיף 11(ב) הוראות שיחולו על מונחים אלה בכל הקשור לדיני התכנון והבנייה.

להגדרות "אוהל נוחות" ו"אוהל תפילה ושירה" – מוצע להגדיר מונחים אלה כמבנה ארעי המשמש בזמן ההילולה את המגיעים למתחם מירון לתפילה, לשירה ולנגינה וכמבנה ארעי המשמש את המגיעים למתחם מירון. זאת, כדי לקבוע בסעיף 11(ב) הוראות שיחולו על מונחים אלה בכל הקשור לדיני התכנון והבנייה.

להגדרה "אירוע ההדלקה המרכזי" – מוצע לקבוע כי אירוע ההדלקה המרכזי יהיה האירוע היחיד שיתרחש במהלך

כללי אתר קבר הרשב"י שבהר מירון הוא אתר דתי יהודי המושך אליו המוני מבקרים מדי שנה. לפי המסורת קבורים באתר התנא רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר. בל"ג בעומר חל לפי המסורת מועד פטירתו של הרשב"י ובמועד זה עורכים הילולה לפטירתו, ואלה נהגים להגיע מדי שנה מאות אלפי אנשים.

במהלך הילולת ל"ג בעומר, ביום י"ח באייר התשפ"א (30 באפריל 2021), התרחש אסון כבד באתר שגבה את חייהם של ארבעים וחמישה גברים וילדים, והביא לפציעתם של למעלה מ-150 בני אדם נוספים. ביום י' בתמוז התשפ"א (20 ביוני 2021) החליטה ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר האירוע ולשם מניעת הישנותם של אירועים דומים (להלן – ועדת החקירה). בחודש נובמבר 2021 פרסמה ועדת החקירה דוח המלצות ביניים לצורך היערכות להילולה בשנת התשפ"ב. המלצות אלה אומצו במסגרת החלטת ממשלה מס' 828 מיום ט"ו בטבת התשפ"ב (19 בדצמבר 2021). בעקבות זאת פורסם להערות הציבור תזכיר חוק להסדרת אירוע הילולת הר מירון (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (פורסם ביום ז' באדר ב' התשפ"ב (10 במרץ 2022)). בשעתו לא היה ניתן להשלים את הליך חקיקת החוק, ובמקום זאת הותקנו תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (הסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (ק"ת התשפ"ב, עמ' 2864) שתוקפן פקע עם תום ההילולה הקודמת. בחודש אוקטובר 2022 פרסמה ועדת החקירה "המלצות ביניים לצורך היערכות להילולת הבאות" ובהן חזרה על המלצותיה מחודש נובמבר 2021, רובן ככולן, והרחיבה בעניינים נוספים לפי הניסיון שנצבר בעקבות ההילולה שנערכה בשנת התשפ"ב. גם המלצות ביניים אלה אומצו על ידי הממשלה בהחלטת ממשלה מס' 60 מיום כ"ט בטבת התשפ"ג (22 בינואר 2023). שבמסגרתה אושרו, בין השאר, הקמת משרד ירושלים ומסורת ישראל ואימוץ המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון מחודש אוקטובר 2022. בחודש אפריל

“אירוע נוסף” – אירוע שאינו אירוע ההדלקה המרכזי, שמתקיים בו אחד מאלה לפחות:

(1) הוא כולל התכנסות של שלוש מאות אנשים או יותר;

(2) ייעשה במסגרתו שימוש באמצעי עזר לאירועים;

(3) תבוצע במסגרתו הדלקה;

“אמצעי עזר לאירועים” – אוהל, במה, גנרטור, גשר תאורה, יציעים לקהל, טריבונות, מערכת הגברה שאינה פרטית, מיתקן הדלקה, וכל מבנה או מיתקן אחר שנעשה בהם שימוש במסגרת האירוע, בין שהם קבועים ובין שהם ארעיים;

“הדלקה” – כל הבערת אש יזומה, ובכלל זה הדלקת אבוקות ולפידים, למעט הדלקת אש בתוך מיתקן ייעודי להכנת אוכל ולמעט הדלקת נרות נשמה או נרות שבת במקום שיועד לכך;

“היתר שהייה” – היתר שהייה לפי סעיף 3 במתחם מירון או במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, לפי העניין;

“זמן ההילולה” – התקופה המתחילה ביום ט”ז באייר התשפ”ד (24 במאי 2024) בשעה 7:00 ומסתיימת ביום י”ט באייר התשפ”ד (27 במאי 2024) בשעה 10:00;

“חוק הבטיחות” – חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ”ג-1962¹;

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה “הדלקה” – הגדרה זו נדרשת בעיקר בהיבטי בטיחות הציבור. לשם כך מוצע להגדיר באופן רחב את המונח הדלקה כך שהדלקה תכלול כל הבערת אש יזומה, ובכלל זה הדלקת אבוקות ולפידים. כלל זה לא יחול על הדלקת אש לצורכי חימום של אוכל, או לצורכי הסקה, המתבצעים במיתקנים שנועדו לכך. בדומה, האיסור לא יחול על הדלקת נרות נשמה או נרות שבת במקום שיועד לכך.

להגדרה “היתר שהייה” – היתר שניתן לפי סעיף 3 ולפיו מותר למחזיק בו לשהות במתחם מירון, במתחם 89 או במתחם קבר רבי שמעון, בזמן ההילולה, בכפוף לתנאי ההיתר.

להגדרה “זמן ההילולה” – פרק הזמן שבו חלות ההגבלות שמוצע לקבוע במסגרת הצעת החוק. למרות של”ג בעומר עצמו חל רק ביום י”ח באייר התשפ”ד (26 במאי 2024), מוצע להגדיר את זמן ההילולה כתקופה שמיום ט”ז באייר התשפ”ד (24 במאי 2024) בשעה 7:00 עד יום י”ט באייר התשפ”ד (27 במאי 2024) בשעה 10:00. זאת, כיוון שבנסיונות שבהן ל”ג בעומר חל השנה ביום ראשון בשבוע, מובן כי הציבור יתחיל להגיע למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי החל מיום שישי שלפני ל”ג בעומר ואף יגיע ביום שאחריו, ולפיכך יש להחיל הסדרים שונים המוצעים בהצעת החוק, ומטרתם שמירה על בטיחות הציבור, גם על מועדים אלה.

כדי לאפשר את השתתפותן של שלוש החסידויות המרכזיות שלהן מסורת ארוכת שנים של השתתפות בהדלקה המרכזית הנערכת במוצאי שבת (י”ז באייר התשפ”ד, 25 במאי 2024), חסידויות אלה יקבלו היתרי שהייה לחמש השעות הראשונות החל ממוצאי שבת בשעה 21:00.

ההילולה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי שבמסגרתו יותר לבצע הדלקה. הוראות לדרך שבה יתקיים אירוע ההדלקה המרכזי מוסדרות בסעיף 5. יותר לבצע הדלקות נוספות במתחם מירון, אך לא במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, וזאת במסגרת אירועים נוספים (כפי שיפורט להלן).

להגדרה “אירוע נוסף” – קיומו של אירוע נוסף – קרי, כל אירוע שאינו אירוע ההדלקה המרכזי – מחייב קבלת היתר כמפורט בסעיף 6 להצעת החוק. מוצע לקבוע כי אירוע נוסף יוגדר אירוע, למעט אירוע ההדלקה המרכזי, הכולל התכנסות של שלוש מאות אנשים לפחות, או כזה שבמסגרתו נעשה שימוש באמצעי עזר לאירועים (כהגדרתו של מונח זה להלן) או שבמסגרתו מבוצעת הדלקה. תבחינים אלה נקבעו לנוכח החשש שקיים לגבי בטיחות הציבור באירועים שבהם משתתף קהל רב. ההנחה היא שאירוע שכולל שימוש באמצעי עזר לאירועים (לדוגמה במה, יציעים או מערכת הגברה) או הדלקה, הוא אירוע שמושך אליו קהל רב ולכן יש לראות גם באירוע כזה כאירוע נוסף הטעון היתר לפי החוק. במסגרת “אירוע נוסף” כאמור מתקיימות פעילויות כמו תפילה, שירה וניגונים, טקסי “חלאקה” וכיוצא באלה.

להגדרה “אמצעי עזר לאירועים” – אלה הם אמצעים, מבנים ומיתקנים זמניים הנדרשים לצורך קיומו של אירוע ומתן אפשרות לקהל רב להשתתף בו, כדוגמת במה, יציעים לקהל המאפשרים קו ראייה לבמה ולהתרשות המרכזית באירוע, הגברה ותאורה, מיתקן הדלקה וכיוצא באלה. יובהר כי כלי נגינה והשימוש בהם אינם חייבים ברישוי כשלעצמם ואינם מקימים חבות בקבלתו של היתר מיוחד לפי חוק זה.

¹ ס”ח התשכ”ג, עמ’ 2.

"חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה" – חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965³;

"הממונה על ההילולה" – עובד משרד ירושלים ומסורת ישראל שמינה השר לארגן את ההילולה ולנהלה;

"הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון" – עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שהמנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הסמיך לעניין חוק זה;

"מהנדס רשוי" – מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958⁴, בענף הנדסה אזרחית;

"מהנדס רשות בעל ניסיון" – מי שהתמלאו בו כללי הכשירות המנויים בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991⁵;

"מיתקן הדלקה" – מיתקן ייעודי המאפשר הבערת אש גלויה בצורה בטיחותית ומבוקרת; "המפקח הכללי של המשטרה" – כמשמעותו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971⁶;

"משכנו במירון" – מי שראש המועצה האזורית מרום הגליל או מי מטעמו אישר כי מקום מגוריו או מקום שהייתו הקבוע הוא במתחם מירון, או שהוא שוכר יחידת אירוח במתחם מירון;

"מתחם 89" – המתחם המסומן במפה שבתוספת בצבע ירוק;

"מתחם מירון" – המתחם המסומן במפה שבתוספת באות א' בצבע שחור;

"מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי" – המתחם המסומן במפה שבתוספת בצבע כחול;

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה "מתחם מירון" – הגדרת מתחם מירון תוחמת את השטח שבו יחולו ההגבלות הקבועות בהצעת החוק בזמן ההילולה, כפי שמסומן באות א' ובקו שחור במפה המצורפת בתוספת.

להגדרות "מתחם 89" ו"מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי" – מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי ומתחם 89 הם חלק ממתחם מירון. למרות זאת מוצע לקבוע למתחמים אלה הגדרה מיוחדת, וזאת הן לצורך הוראות סעיף 2(ב) הקובע כי מי שרשאי לשהות במתחם מירון בשל העובדה שמשכנו במירון (כהגדרת מונח זה להלן), אינו רשאי (בשל כך בלבד) לשהות גם במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי או במתחם 89, והן לצורך קיומן של הדלקות במסגרת אירועים נוספים. יובהר כי למעט במקום שבו נקבע כך במפורש, מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי ומתחם 89 הם חלק ממתחם מירון וכל ההוראות החלות על מתחם מירון, חלות גם לגבי מתחמים אלה.

להגדרה "הממונה על ההילולה" – בהתאם להמלצות ועדת החקירה, הממונה על ההילולה הוא הגורם המקצועי העליון שימנה השר להיות מופקד על ניהול המורכב של אירוע ההילולה בכללותו. המלצות הממונה על ההילולה יהיו יסוד להיתרים הנדרשים לפי הצעת החוק לקיומן של אירועים ולהקמתם של מבנים ומיתקנים לצורכי ההילולה.

להגדרה "הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון" – כרטיסי הנסיעה למירון, אשר עניינם מוסדר בסעיף 3 להצעת החוק, יונפקו בידי עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה) שהמנהל הכללי של משרד התחבורה יסמיך לעניין זה, ואשר מוגדר בהצעת החוק כ"הממונה על כרטיסי הנסיעה".

להגדרה "מיתקן הדלקה" – מיתקן ייעודי שבו, ובו בלבד, יותר לבצע הדלקה במסגרת ההילולה.

² ס"ח התשע"ב, עמ' 702.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

⁵ ס"ח התשנ"ב, עמ' 4.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

“המתחמים” – מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, מתחם ישיבת בני עקיבא המסומנת במפה שבתוספת בצבע סגול ומתחם 89; “הרשות הארצית לכבאות והצלה” – הרשות שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה; “השר” – שר ירושלים ומסורת ישראל.

2. (א) לא ישהה אדם במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
 (1) הוא קיבל היתר שהייה לפי סעיף 3, ובכפוף לתנאיו של היתר ההייה;
 (2) משכנו במירון;
 (3) הוא נדרש להגיע למתחם מירון לשם עבודתו ולהיות נוכח במתחם מירון לשם מילוי תפקידו;
 (4) הוא נדרש להגיע למתחם מירון לצורך סיוע לאדם עם קושי או מצוקה, טיפול בקטין, מתן או קבלה של סיוע רפואי או טיפול בכל נושא אחר הנדרש בדחיפות למניעת נזק ממשי.

- (ב) לא ישהה מי שמשכנו במירון במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי ובמתחם 89 בזמן ההילולה, אלא אם כן קיבל היתר שהייה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי או במתחם 89, לפי העניין, לפי סעיף 3(ב) או שהתקיים בו האמור בסעיף קטן (א)3 או (א)4.
 (ג) הממונה על ההילולה ידאג להצבת שלטים או מחסומים, המיידעים את הציבור בדבר איסור ההייה לפי סעיף זה, זמן סביר לפני זמן ההילולה בדרכי הגישה למתחם מירון ובדרכי הגישה והכניסות למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ולהגדרה “משכנו במירון”

הצעת החוק קובעת כמה קבוצות של חריגים לאיסור ההייה, ואלה הקבוצות: קבוצה ראשונה היא מי שקיבל היתר שהייה באמצעות כרטיס נסיעה למירון לפי סעיף 3 לחוק (על כך יפורט להלן); קבוצה שנייה היא מי שמקום מגוריו הקבוע הוא במושב מירון, מי שמתארח אצל אדם כאמור, או מי ששכר יחידת אירוח במושב מירון לזמן ההילולה. יושם אל לב, כי החריג לגבי קבוצה זו מאפשר שהייה בלתי מוגבלת במתחם מירון, שבו נכלל בין השאר גם מושב מירון, והוא אינו מקנה זכות שהייה בלתי מוגבלת כאמור גם במתחם ציון קבר רבי שמעון בר יוחאי או במתחם 89, וזאת מטעמים של שוויון ומתן הזדמנות לכמה שיותר משתתפים בהילולה להגיע לציון עצמו או למתחם 89 שבו מתרחשים אירועים נוספים רבים; קבוצה שלישית היא מי שנדרש להגיע למתחם מירון במסגרת עבודתו, לדוגמה: אנשי ההפקה של האירוע; פקחים מטעם הרשות המקומית – בתחומי רישוי עסקים, אכיפה סביבתית, חוק התכנון והבנייה ושיטור מועצתי, וכן גורמי ביטחון, בטיחות והצלה המגיעים למתחם מירון לצורך מילוי תפקידם זה; קבוצה רביעית היא מי שנוכחותו במתחם מירון נדרשת לצורך סיוע לאדם עם קושי או מצוקה, טיפול בקטין, מתן או קבלה של סיוע רפואי או טיפול בכל נושא אחר הנדרש בדחיפות למניעת נזק ממשי.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג), כי שלטים או מחסומים המיידעים את הציבור בדבר איסור ההייה יוצבו זמן מה

להגדרה “המתחמים” – מוצע לקבוע כי הגדרה זו תכלול את מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, מתחם ישיבת בני עקיבא ומתחם 89 כפי שהם מסומנים במפה שבתוספת. הגדרה זו נדרשת, בין השאר, לצורך הוראות סעיף 8 שבמסגרתו מוטלת אחריות על הממונה על ההילולה או מי מטעמו לעניין ספירת השוהים במתחם מירון ובכל אחד מן המתחמים והבאת מידע בדבר חריגה מהמספר המרבי המותר של שוהים במתחמים לידיעת נציג המשטרה, כקבוע בסעיף. עוד נדרשת ההגדרה לצורך סעיף 9 המפרט את סמכויות השוטרים בזמן ההילולה.

להגדרה “השר” – בהמשך להמלצות ועדת החקירה החליטה הממשלה להטיל על שר ירושלים ומסורת ישראל להיות השר הממונה על ההילולה וההיערכות לה ובהתאם גם על ביצועו של חוק זה.

כמו כן הוספו הגדרות למונחים נוספים הנצרכים להצעת החוק.

סעיף 2 סעיף 2 להצעת החוק עוסק בהגבלות על שהייה במתחם מירון בזמן ההילולה, ומציע לקבוע איסור על שהייה במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן ניתן לאדם היתר שהייה לפי סעיף 3 לחוק, ובכפוף לתנאי אותו היתר. תנאי היתר ההייה יכולים להיות לגבי פרק זמן מוגדר שרק בו יותר לאדם לשהות במתחם מירון, וכן לאזור מסוים במתחם מירון שרק בו יותר לאדם לשהות בזמן ההילולה.

(ד) השר יקבע בצו את המספר המרבי של השהים במתחם מירון וכן יקבע את המספר המרבי של השהים בכל מתחם מן המתחמים בכל זמן נתון בזמן ההילולה.

(א) השר רשאי לתת היתרי שהייה במתחם מירון או במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי או במתחם 89; ההיתר יכלול את מספר הזהות של האדם שלו הוא ניתן, את המתחם שאליו רשאי האדם להיכנס ואת משך תוקפו.

(ב) היתרי שהייה כאמור בסעיף קטן (א) יהיו אלה:

(1) היתרי שהייה במתחם מירון שיינתנו באמצעות רכישת כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית למירון; הרכישה תהיה פתוחה לכלל הציבור, בדרך של כל הקודם זוכה; הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון יהיה אחראי רק למכירתם והנפקתם של כרטיסי הנסיעה למירון; כל כרטיס יכלול את מספר הזהות של האדם שלו הוא ניתן ואת משך תוקפו של היתר השהייה כפי שקבע השר לפי סעיף קטן (א);

(2) היתרי שהייה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי או במתחם 89, יכול שיינתנו למי שמשכנו במירון שלא באמצעות כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית למירון; השר רשאי לאצול לראש המועצה האזורית מרום הגליל או למי מטעמו את סמכותו לתת היתרי שהייה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי או במתחם 89 למי שמשכנו במירון; ההיתרים לפי פסקת משנה זו יחולקו בין מי שמשכנו במירון באופן שוויוני.

ד ב ר י ה ס ב ר

וזאת כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים להגיע למתחם מירון לאורך ההילולה ולהשתתף בה, תוך עמידה במגבלות קליטת הקהל של האתר. ההיתר יכלול את מספר הזהות של האדם שלו הוא ניתן.

לסעיף קטן (ב)

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי היתרי שהייה לפי סעיף קטן (א) יינתנו באמצעות כרטיסי נסיעה למירון, שמכירתם תהיה פתוחה לכלל הציבור, בדרך של כל הקודם זוכה. יובהר כי הממונה על כרטיסי הנסיעה למירון יהיה אחראי רק על מכירתם והנפקתם של כרטיסי הנסיעה למירון ולא על טווח השעות הנקוב בהיתר השהייה. הטעם לכך הוא כי תפקיד הממונה על כרטיסי הנסיעה, שהוא עובד משרד התחבורה, הוא תפקיד ביצועי בלבד, והאחריות המהותית למתן ההיתרים, ובכלל זה קביעת מספר ההיתרים שיינתנו ואופן מתן ההיתרים, נמצאת באחריות שר ירושלים ומסורת ישראל. כרטיסי הנסיעה למירון הם כרטיסים ייעודיים לנסיעה בתחבורה הציבורית, בזמן ההילולה, למתחם מירון. כרטיסי הנסיעה יכללו את מספר הזהות של הנושא אותם והם יונפקו בידי עובד משרד התחבורה.

השר רשאי לאצול לראש הרשות המקומית – ראש המועצה האזורית מרום הגליל או מי מטעמו, את סמכותו לתת היתרי שהייה למי שמשכנו במירון, שלא באמצעות הקצאה של כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית. מוצע כי חלוקת ההיתרים למי שמשכנו במירון תיעשה באופן שוויוני, למשל בדרך של הגרלה או בשיטת "כל הקודם זוכה" או בכל שיטה אקראית אחרת.

לפני זמן ההילולה בדרכי הגישה למתחם מירון ובדרכי הגישה והכניסות למתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי. הוראה זו נועדה ליידע את הציבור על איסור השהייה, והכוונה היא כי הממונה על ההילולה ידאג להצבת שלטים או מחסומים אלה.

לסעיף קטן (ד)

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע שהשר יקבע בצו את המספר המרבי של השהים במתחם מירון ובכל אחד מהמתחמים בכל רגע נתון בזמן ההילולה, וזאת לצורכי פיקוח על מספר השהים והבטחת בטיחות השהים בהילולה.

סעיף 3 סעיף 3 עוסק באופן מתן היתרי השהייה לציבור, בראש ובראשונה באמצעות מנגנון כרטיסי הנסיעה. בהתאם להמלצות ועדת החקירה כרטיסי הנסיעה למירון הם הכלי שבאמצעותו יונפקו היתרי השהייה במירון (למעט במקרים מיוחדים המנויים בסעיף 3ד)). כרטיסי הנסיעה למירון הם כרטיסים ייעודיים לנסיעה בתחבורה הציבורית, בזמן ההילולה, למתחם מירון. כרטיסי הנסיעה יכללו את מספר הזהות של הנושא אותם והם יונפקו בידי עובד משרד התחבורה.

לסעיף קטן (א)

בסעיף קטן (א) מוצע כי השר ייתן את היתרי השהייה, מכל סוג. כמו כן מוצע לקבוע כי היתרי שהייה עשויים לכלול הגבלות לגבי אזור במתחם מירון שבו תותר השהייה, וכן לגבי משך הזמן, בתוך זמן ההילולה, שבו תותר השהייה במתחם מירון. הכוונה היא. לפי המלצות ועדת החקירה, כי היתרי השהייה יינתנו, ככלל, למשך מספר שעות מוגבל,

(ג) לא תתאפשר הגעה בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון בזמן ההילולה, אלא באמצעות כרטיסי נסיעה שהונפקו לפי סעיף קטן (ב); לכל הסדר נסיעה אחר בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון לא יהיה תוקף בזמן ההילולה.

(ד) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), השר רשאי לתת היתרי שהייה במתחם מירון, שלא בדרך של הנפקת כרטיסי נסיעה למירון, למי שנמנים עם אחת הקבוצות המפורטות להלן, ובלבד ששך כל היתרי השהייה לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 15 אחוזים מכלל היתרי השהייה שיונפקו לפי חוק זה:

(1) קהילות, קבוצות וחסידיויות שלהן קשר ייחודי ארוך שנים להילולות ל"ג בעומר המתקיימות בהר מירון;

(2) קרוביהם של הנספים באסון הילולת ל"ג בעומר שהתרחש בהר מירון בשנת התשפ"א;

(3) מי שיש עניין ציבורי בהגעתו להילולה – לפי אמות מידה שיקבע השר שיפורסמו עד יום כ"ג בניסן התשפ"ד (1 במאי 2024), באתר האינטרנט של משרד ירושלים ומסורת ישראל וכן בעיתונים בעלי תפוצה ארצית.

(א) לא יארגן אדם הדלקה ולא יבצע הדלקה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי בזמן ההילולה שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי לפי סעיף 5.

(ב) לא יארגן אדם הדלקה ולא יבצע הדלקה במתחם מירון שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי, אלא במסגרת אירוע נוסף לפי סעיף 6.

4. איסור הדלקה במתחם מירון בזמן ההילולה שלא במסגרת אירוע

ד ב ר י ה ס ב ר

בעקרון השוויון ובציבור הרחב המבקש להגיע להילולה; הקבוצה השנייה היא קרוביהם של הנספים באסון הילולת מירון התשפ"א המגיעים להשתתף באירועי הזיכרון לנספים באסון. כל משפחה זכאית ל-50 היתרי שהייה שאותם תוכל לחלק; קבוצה שלישית היא מי שיש עניין ציבורי בהגעתו להילולה – לפי אמות מידה שיקבע השר, שיפורסמו עד יום כ"ג בניסן התשפ"ד (1 במאי 2024), באתר האינטרנט של משרד ירושלים ומסורת ישראל וכן בעיתונים בעלי תפוצה ארצית. יצוין כי בשנה קודמת היה מדובר בעשרות בודדות של היתרים שניתנו לקבוצה זו. הגעתם של מקבלי היתר השהייה לפי סעיף קטן (ד) לא תהיה באמצעות תחבורה ציבורית אלא בדרך אחרת.

סעיף 4 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי חל איסור על אדם לארגן הדלקה או לבצע הדלקה כהגדרת מונח זה בסעיף 1 להצעת החוק, בזמן ההילולה במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, וזאת שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי. תכליתי של איסור ההדלקה המוצע בסעיף זה היא למנוע צפיפות מסוכנת בזמן ההילולה.

לסעיף קטן (ב)

בסעיף קטן זה מוצע לקבוע כי הדלקה שלא במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי תבוצע אך ורק כחלק מ"אירוע נוסף" שלגביו יש לקבל היתר מתאים.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג) כי ההגעה בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון בזמן הקבוע בסעיף, תתאפשר אך ורק באמצעות רכישה ייעודית ומוקדמת של כרטיסי נסיעה למתחם מירון שהונפקו לפי סעיף קטן (ב), וכי כל הסדר נסיעה אחר בתחבורה ציבורית אל מתחם מירון לא יהיה בתוקף בזמן האמור. המשמעות היא שמפעילי התחבורה הציבורית לא יכבדו את הסדרי הנסיעה הרגילים לצורך נסיעה אל מתחם מירון בזמן ההילולה. יצוין כי כרטיס הנסיעה למתחם מירון עשוי לשלב בין כמה אמצעי תחבורה שונים, לדוגמה אוטובוס מעיר פלונית אל חנוני האיסוף באזור מירון ומשם הסעה ייעודית (במערך היסעים – שאטלים) אל מתחם מירון עצמו.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) כי השר רשאי לתת עד חמישה עשר אחוזים מכלל היתרי השהייה שלא באמצעות מנגנון כרטיסי הנסיעה אלא בהיתרי שהייה שיונפקו למי שנמנים עם אחת מהקבוצות המנויות בסעיף קטן זה: הקבוצה הראשונה כוללת קהילות, קבוצות וחסידיויות בעלות קשר ייחודי ארוך שנים להילולות ל"ג בעומר המתקיימות בהר מירון. זאת כדי לשמור על אופייה ההיסטורי והתרבותי של ההילולה, ולאפשר פולחן דתי לקבוצות המגיעות להילולה במשך שנים באופן מאורגן ומרוכז ובשעה ייעודית, ובלי לפגוע באופן שאינו מידתי

(ג) לא יארגן אדם הדלקה ולא יבצע הדלקה אלא במקום שהמדינה או מי מטעמה הכשירו ובמיתקן הדלקה.

(א) בזמן ההילולה ייערך במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי אירוע הדלקה אחד בלבד, שילול שני מיתקני הדלקה ובלבד שניתן היתר לכך מאת השר לפי סעיף קטן (ב) ובהתאם לתנאי אותו היתר (בחוק זה – אירוע ההדלקה המרכזי).

(ב) השר ייתן היתר לקיום אירוע ההדלקה המרכזי על בסיס דוח ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון שמונתה לפי החלטת ממשלת ישראל מס' 7 מיום י' בתמוז התשפ"א (20 ביוני 2021), ובלבד שנוכח לדעת, לפי חוות דעת מאת הממונה על ההילולה, שהתקיימו כל אלה:

(1) תנאים שהתנה קצין אגף המבצעים במחוז הצפון, ובהיעדרו – מפקד מרחב כינרת במחוז הצפון במשטרת ישראל, לקיום אירוע ההדלקה המרכזי – על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחון;

(2) תנאים שהתנה ראש מחלקת הגנה מאש במחוז הצפון ברשות הארצית לכבאות והצלה לקיום אירוע ההדלקה המרכזי – על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דלקות;

(3) אישור לקיום אירוע ההדלקה המרכזי שנתן מהנדס רשוי שהוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בתחום הבטיחות של אספות ועצרות עם לעניין חוק הבטיחות – לעניין בטיחות האירוע, לרבות יציבות אמצעי העזר לאירועים.

(ג) אישור המועצה האזורית מרום הגליל או בעל תפקיד בה לא יהיה תנאי לקיומו של אירוע ההדלקה המרכזי, והמנויים בסעיף קטן (ב)(1) או (2) לא ידרשו אישור כאמור כתנאי לקיום אירוע ההדלקה המרכזי.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ג)

בסעיף קטן זה מוצע לקבוע כי הדלקה תבוצע אך ורק במיתקן הדלקה ובמקום שהכשירה המדינה או מי מטעמה.

סעיף 5 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי בזמן ההילולה ייערך אירוע הדלקה אחד במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי, שיערוך מי שיקבל לכך היתר מאת השר. זאת כדי למנוע אירועי הדלקה מרובים ובלתי מבוקרים שיוצרים צפיפות מסוכנת ובעיות בטיחות. כמתואר גם בדוחות ועדת החקירה, במהלך השנים התקבעה מסורת שלפיה אירוע ההדלקה המרכזי המתקיים בל"ג בעומר בציון קבר רבי שמעון בר יוחאי מבוצע בידי האדמו"ר מבויאן. הסדר זה נקבע בעקבות המלצות ועדת החקירה ולפיהן יש לקיים במהלך ההילולה הדלקה מרכזית אחת בלבד, על גג ציון קבר רבי שמעון בר יוחאי, ואותה יערוך האדמו"ר מבויאן, לנוכח מסורת הדלקה ארוכת שנים.

לסעיף קטן (ב)

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי השר ייתן היתר לקיום אירוע ההדלקה המרכזי בכפוף לתנאים שיתנו הגורמים שיפורטו להלן, על יסוד השיקולים המקצועיים שבתחום האחריות של כל אחד מהם, ולפי חוות דעתו של הממונה על ההילולה כגורם המקצועי הבכיר בשטח: (1) ראש ענף רישוי

ואבטחה במחוז הצפון במשטרת ישראל או אדם אחר שימנה מפכ"ל המשטרה, וזאת על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחון; (2) ראש מחלקת הגנה מאש במחוז הצפון ברשות הארצית לכבאות והצלה, וזאת על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דלקות; (3) מהנדס רשוי בתחום מתאים (הנדסה אזרחית) בעל ותק וניסיון מתאימים – 10 שנות ניסיון לפחות בתחום הבטיחות של אספות ועצרות עם, לעניין בטיחות האירוע לרבות יציבות אמצעי העזר לאירועים, וזאת כדי להבטיח שמתקיימים בהם הדרישות המהותיות של הדין והתקינה בישראל, כגון הדרישות שלפיה תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש), התש"ף–2019, שפורסמו בק"ת התש"ף, עמ' 78.

אישור זה נדרש לנוכח מורכבות האירוע וכדי להבטיח את התקינות והבטיחות של האירוע לרבות אמצעי העזר שבהם ייעשה שימוש במסגרת אירוע ההדלקה המרכזי, דוגמת הבמות או היציעים. הפניה לגורמים המנויים בסעיפים קטנים (1) ו-(2) לצורך קבלת התנאים תיעשה על ידי הממונה על ההילולה או מי מטעמו.

לסעיף קטן (ג)

עוד מוצע שלא יידרש לאירוע ההדלקה המרכזי אישור הרשות המקומית, או אישורו של בעל תפקיד בה, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין לדוגמה מכוחו של תנאי שיתנה ראש ענף רישוי ואבטחה במחוז הצפון במשטרה

(ד) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), השר רשאי לקבוע בהיתר לאירוע ההדלקה המרכזי תנאים נוספים, אם מצא כי יש בכך צורך לפי המלצת הממונה על ההילולה.

(ה) הממונה על ההילולה יוודא כי במהלך אירוע כאמור בסעיף זה מתקיימים תנאי ההיתר.

הגבלות על קיום אירועים נוספים 6.

(א) לא יארגן אדם ולא יערוך אירוע נוסף במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן השר נתן היתר לעריכת אירוע נוסף, לפי סעיף קטן (ב), ובכפוף לתנאי אותו היתר.

(ב) לא ייתן השר היתר לקיום אירוע נוסף אלא אם כן נוכח לדעת, לפי חוות דעת מאת הממונה על ההילולה, שהתקיימו כל אלה:

(1) תנאים שהתנה קצין אגף המבצעים במחוז הצפון, ובהיעדרו – מפקד מרחב כינרת במחוז הצפון במשטרת ישראל, לקיום האירוע הנוסף – על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחון;

(2) תנאים שהתנה ראש מחלקת הגנה מאש במחוז הצפון ברשות הארצית לכבאות והצלה לקיום האירוע הנוסף – על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דלקות;

(3) לגבי אירוע נוסף הכולל הכנה או הגשה של מזון בלא תשלום, או אירוע נוסף שיידרש לגביו שימוש בתשתיות מים או ביוב או סילוק פסולת – תנאים שהתנה רופא מחוז הצפון במשרד הבריאות לקיום האירוע הנוסף – על יסוד שיקולי תברואה;

(4) אישור לקיום האירוע הנוסף שנתן מהנדס רשוי שהוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בתחום הבטיחות של אספות ועצרות עם לעניין חוק הבטיחות – לעניין בטיחות האירוע, לרבות יציבות אמצעי העזר לאירועים ולמעט אמצעי עזר שהוא מערכת הגברה פרטית.

(ג) (1) בקשה לעריכת אירוע נוסף תוגש לממונה על ההילולה עד יום כ"ט בניסן התשפ"ד (7 במאי 2024) בהתאם להנחיות שיפרסם השר באתר האינטרנט של משרד ירושלים ומסורת ישראל.

ד ב ר י ה ס ב ר

אחר ככלל, אלא אם כן החוק קבע במפורש אחרת. המונח "אירוע נוסף" הוגדר בסעיף 1, וכולל אירוע הכולל התכנסות של שלוש מאות אנשים לפחות או אירוע שבמסגרתו נעשה שימוש באמצעי עזר לאירועים או שמבוצעת במסגרתו הדלקה. אירועים אלה יכולים להיות טקסים דתיים, אירועי התוועדות של קבוצות חסידיות, אירועי "חלאקה" וכיוצא באלה. יובהר כי אין הכוונה בסעיף זה להטיל אחריות פלילית על כל משתתף באירוע נוסף אלא על מי שמארגן אותו או לוקח חלק פעיל בעריכתו בלבד.

לסעיפים קטנים (ב) ו-(ג)

בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) מוצע לקבוע כי השר הוא הגורם אשר ייתן את ההיתרים לעריכת אירועים נוספים, לפי המלצתו של הממונה על ההילולה, לאחר שווידא את קיומם של אישורים לתנאים המקצועיים שיתנו גורמי המקצוע הנוגעים לעניין אותו אירוע נוסף, במנגנון הדומה לזה שנקבע בסעיף 5 להצעת החוק לגבי אירוע ההדלקה המרכזי. הפנייה לגורמים המנויים בסעיף קטן (ב)(1) עד (4)

או ראש מחלקת הגנה מאש במחוז הצפון ברשות הארצית לכבאות והצלה.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע שהשר יהיה רשאי לקבוע בהיתר לאירוע ההדלקה המרכזי תנאים נוספים, אם מצא צורך בכך לפי המלצת הממונה על ההילולה.

לסעיף קטן (ה)

מוצע להטיל על הממונה על ההילולה את האחריות לוודא כי תנאי ההיתר מתקיימים במהלך האירוע. אין בכך כדי לגרוע מאחריות הממונה בנוגע לזמן שבין אירוע לאירוע או בנוגע לאירוע ההילולה בכלל.

סעיף 6 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי לא יארגן אדם ולא יערוך אירוע נוסף במתחם מירון בזמן ההילולה, אלא אם כן קיבל היתר לעריכת האירוע, ובכפוף לתנאי אותו היתר. יובהר כי על עריכת האירוע הנוסף להיעשות גם בכפוף להוראות כל דין

(2) הממונה על ההילולה יגיש את הבקשות לאישור השר ויצורפו להן אישורים המעידים על קיומם של התנאים שהתנו גורמי המקצוע לפי סעיף קטן (ב)(1) עד (3), לפי העניין, ואישור מהנדס רשוי לפי סעיף קטן (ב)(4).

(ד) השר רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת היתר לקיום אירוע נוסף, לאחר שהתקיימו התנאים שבסעיף קטן (ב) וכן רשאי הוא לסרב לתיתו או להתנותו בתנאים נוספים; והכול כדי להבטיח את ההתנהלות הבטוחה והתקינה של ההילולה ולאפשר לכמה שיותר אנשים המעוניינים בכך להשתתף בהילולה.

(ה) השר יפרסם באתר האינטרנט של משרד ירושלים ומסורת ישראל את רשימת האירועים המתוכננים להתקיים בזמן ההילולה.

(ו) אישור המועצה האזורית מרום הגליל או בעל תפקיד בה לא יהיה תנאי לקיומו של אירוע הדלקה נוסף, והמנויים בסעיף קטן (ב)(1) עד (3) לא ידרשו אישור כאמור כתנאי לקיום אירוע הדלקה נוסף.

(ז) הממונה על ההילולה יוודא כי במהלך אירוע נוסף כאמור בסעיף זה מתקיימים תנאי ההיתר.

לא ימלא תפקיד בעל מעמד מרכזי באירוע ההדלקה המרכזי או באירוע נוסף באחד מן המתחמים, מי שהורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד כאמור או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

7. סייג למילוי תפקיד
בעל מעמד מרכזי
באירוע

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי אפילו אם מתקיימים התנאים הנדרשים לפי סעיף זה, השר רשאי לסרב לתת היתר או להתנותו בתנאים נוספים, וזאת משיקולים של שמירה על בטיחות הציבור ותוך מתן הזדמנות שווה לכמה שיותר אנשים המעוניינים בכך להשתתף בהילולה.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי השר יפרסם את רשימת האירועים המתוכננים להתקיים בזמן ההילולה באתר האינטרנט של משרד ירושלים ומסורת ישראל.

לסעיף קטן (ז)

מוצע להטיל על הממונה על ההילולה את האחריות לוודא כי תנאי ההיתר מתקיימים במהלך האירוע. אין באמור כדי לגרוע מאחריות הממונה בנוגע לאירוע ההילולה.

סעיף 7 מוצע לקבוע כי אדם יהיה רשאי לשמש בתפקיד בעל מעמד מרכזי באירוע ההדלקה המרכזי או במסגרת אירוע נוסף רק אם הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד בעל מעמד מרכזי באירוע כאמור, או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו. הוראה זו היא בשים לב לכך שמדובר במשאב ציבורי מוגבל שהמדינה מעמידה לצורך האירועים האמורים ובשים לב למשמעות הציבורית של האירועים בעיני רבים.

לצורך קבלת התנאים הנדרשים על יסוד השיקולים המקצועיים שבתחום אחריות כל אחד מהם, תיעשה על ידי הממונה על ההילולה או מי מטעמו.

מוצע לקבוע כי בקשות להיתרים לאירועים נוספים יוגשו עד 18 ימים לפני זמן ההילולה, כלומר עד יום כ"ט בניסן התשפ"ד (7 במאי 2024). לבקשות יש לצרף אישורים על קיומם של תנאים מקצועיים שהתנו הגורמים האלה, כל אחד מהם בתחום אחריות: (1) ראש ענף רישוי ואבטחה במחוז הצפון במשטרת ישראל או אדם אחר שימנה מפכ"ל המשטרה, וזאת על יסוד שיקולים של שלום הציבור או ביטחונו; (2) ראש מחלקת הגנה מאש במחוז הצפון ברשות הארצית לכבאות והצלה, וזאת על יסוד שיקולים של בטיחות אש וכיבוי דלקות; (3) אם האירוע הנוסף כולל הכנה או הגשה של מזון שלא בתשלום או שיידרש לגביו שימוש בתשתיות מים או ביוב או סילוק פסולת – רופא מחוז הצפון במשרד הבריאות, וזאת על יסוד שיקולים של תנאי תברואה נאותים. יצוין כי על רוכלות מזון – הגשה או הכנה של מזון בתשלום – יחול, בהעדר הסדר מיוחד בחוק זה, חוק רישוי עסקים וכי, ככלל, המשטרה אינה מתירה רוכלות מזון במסגרת ההילולה; (4) יידרש אישור מהנדס רשוי בתחום הנדסה אורחית בעל ותק וניסיון מתאימים של 10 שנות ניסיון לפחות בתחום הבטיחות של אספות ועצרות עם, והכול כדי להבטיח שמתקיימים הדרישות המהותיות של הדין והתקינה בישראל בכל הקשור לבטיחות האירוע. גם בהקשר זה מוצע שלא יידרש אישור של הרשות המקומית לקיומו של האירוע הנוסף (ראו בדברי ההסבר לסעיף 5 להצעת החוק).

הממונה על ההילולה או מי מטעמו יהיה אחראי לספירת השוהים במתחם מירון וכן בכל אחד מן המתחמים בכל רגע נתון בזמן ההילולה ולספירת מספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי ובאירוע נוסף; נוכח הממונה על ההילולה שמספר השוהים כאמור בכל רגע נתון בזמן ההילולה עולה על המספר המרבי של השוהים שנקבע בצו לפי סעיף 2 או שמספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי או באירוע נוסף, לפי העניין, עולה על מספר המשתתפים שנקבע בתנאי ההיתר, יביא זאת לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה, כאמור בסעיף 9(2).

לשם אכיפת הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5 ו־6 יהיו לשוטר הסמכויות המפורטות להלן:

(1) למנוע כניסה של אדם או רכב למתחם מירון או לכל אחד מן המתחמים, אם שהייתו של האדם באותו מקום היא בניגוד לסעיפים 2 או 3, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך;

(2) הביא הממונה על ההילולה או מי מטעמו לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה שמספר השוהים בכל אחד מן המתחמים בכל זמן נתון בזמן ההילולה עולה על מספר השוהים שנקבע בצו לפי סעיף 2 או שמספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי או באירוע נוסף, לפי העניין, עולה על מספר המשתתפים שנקבע בתנאי ההיתר, רשאי קצין משטרה כאמור –

- (א) להורות על הפסקת הדלקה או על הפסקת אירוע הדלקה במסגרת ההדלקה המרכזית לפי סעיף 5 או במסגרת אירוע נוסף לפי סעיף 6;
- (ב) להורות להוציא אמצעי עזר לאירועים או חפץ אחר המשמש לפעולה אסורה לפי חוק זה ממתחם מירון או מכל אחד מהמתחמים;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (1)

מוצע לקבוע כי הסמכות למנוע כניסה של אדם או רכב למתחם מירון או לכל אחד מן המתחמים, אם שהייתו של האדם באותו מקום היא בניגוד להוראות סעיפים 2 ו־3, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.

לפסקה (2)

מוצע לקבוע כי בנסיבות שבהן הובא לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה שמספר המשתתפים חורג מהמספר שנקבע בצו שהתקין השר לפי סעיף 2, או ממספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי או באירוע נוסף, לפי העניין, שנקבע בתנאי ההיתר, רשאי קצין משטרה כאמור: (א) להורות על הפסקת הדלקה או על הפסקת אירוע הדלקה במסגרת ההדלקה המרכזית לפי סעיף 5 או במסגרת אירוע נוסף לפי סעיף 6; (ב) להורות להוציא ממתחם מירון או מהמתחמים אמצעי עזר לאירועים או חפץ אחר המשמש לפעולה אסורה לפי חוק זה; (ג) למנוע כניסה של אדם או רכב למתחם מירון או למתחמים, לפי העניין, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך; (ד) להוציא אדם או רכב ממתחם מירון או מהמתחמים, לפי העניין, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.

סעיף 8 בלי לגרוע מאחריות הממונה על כלל אירוע הילולת מירון, מוצע לקבוע כי הממונה על ההילולה או מי מטעמו יהיה אחראי לספירת השוהים במתחם מירון וכן בכל אחד מן המתחמים בכל רגע נתון בזמן ההילולה, ולספירת מספר המשתתפים באירוע ההדלקה המרכזי ובאירוע נוסף, וזאת כחלק מאחריות משרד ירושלים ומסורת ישראל על האירוע, ובכלל זה ארגונו, תכנונו והפקתו. מטרת ספירת השוהים היא פיקוח מתמשך על עמידה במספר המרבי המותר של שוהים בכל מתחם כפי שקובע השר בהתאם לסעיף 2 להצעת החוק וזאת לצורכי בטיחות. עוד מוצע לקבוע בסעיף כי אם הממונה על ההילולה מצא שמספר השוהים כאמור בכל רגע נתון בזמן ההילולה עולה על המספר המרבי של השוהים שנקבע בצו, הוא יביא זאת לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה לצורך הבטיחות והשמירה על הסדר הציבורי.

סעיף 9 מוצע לקבוע כי לשם אכיפת סעיפים 2, 3, 4, 5 ו־6, הקובעים את ההגבלות המהותיות על שהייה, הדלקה וארגון או עריכת אירוע נוסף – יהיו לשוטר הסמכויות הנדרשות לשם כך.

(ג) למנוע כניסה של אדם או רכב למתחם מירון או לכל אחד מהמתחמים, לפי העניין, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך;

(ד) להוציא אדם או רכב ממתחם מירון או מכל אחד מהמתחמים, לפי העניין, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך;

(3) הובא לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה או נוכח קצין משטרה כאמור לדעת שהדלקה מתקיימת בלא היתר לפי סעיפים 4, 5 או 6 או בניגוד לתנאי מהותי בו או שאירוע נוסף מתקיים בלא היתר או בניגוד לתנאי מהותי בו לפי סעיף 6, רשאי קצין משטרה כאמור להורות על הפסקת הדלקה או על הפסקת אירוע נוסף, לפי העניין;

(4) לעניין מניעת כניסה לאירוע ההדלקה המרכזי או לאירוע נוסף ולעניין הפסקתם ופיזורם של אירועים כאמור – גם הסמכויות המסורות לשוטרי חוק הבטיחות, בשינויים המחויבים.

עונשין 10. העושה אחד מאלה, דינו – קנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977:

(1) השווה במתחם מירון בזמן ההילולה בניגוד לסעיף 2(א) או במתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי או במתחם 89 בניגוד לסעיף 2(ב);

(2) המארגן או המבצע הדלקה במתחם מירון בזמן ההילולה בניגוד להוראות סעיף 4;

(3) המארגן או העורך אירוע נוסף במתחם מירון בזמן ההילולה בניגוד להוראות סעיף 6(א).

11. (א) יראו עבודות להכשרת קרקע ולפיתוח, עבודות להנחת תשתיות זמניות המבוצעות במתחם מירון, שימושים זמניים הנדרשים לצורכי ההילולה או אירוע המתקיים כדין במסגרתה, כעבודות וכשימושים שבוצעו כדין, וחוק התכנון והבנייה לא יחול עליהם, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:

(1) הם בוצעו או נעשו על ידי המדינה או מי מטעמה;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 10 מוצע לקבוע כי מי שעובר על האיסורים שנקבעו בחוק זה – איסור השהייה, האיסור על ארגון או ביצוע של הדלקה והאיסור על ארגון או עריכה של אירוע נוסף – דינו קנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

סעיף 11 הצעת החוק מחריגה מדיני התכנון והבנייה הרגילים בנייה, שימושים ועבודות זמניות המבוצעים לצורכי ההילולה מכוחה של הצעת החוק בכפוף לכך שמתקיימים בהם התנאים המנויים בהצעה, ובכללם שמהנדס רשוי נתן אישור בדבר התאמתם לכלל ההוראות לפי כל דין שעניינן בטיחות ויציבות, ובהן למשל התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התשל"ז–1970, שפורסמו בק"ת התשל"ל, עמ' 1841.

נוסף על כך, לפי הצעת החוק, מבנים ומיתקנים המוקמים באופן זמני ועבודות המבוצעות באופן זמני – משבועיים לפני ההילולה עד שבועיים לאחריה – לצורכי ההילולה, ובכלל זה אמצעי העזר לאירועים וכן מבנים ומיתקנים שיותקנו לפי החלטת הממונה על ההילולה

לפסקה (3)

מוצע לקבוע שבנסיבות שבהן הובא לידיעת קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה או שקצין משטרה כאמור נוכח שהדלקה או אירוע נוסף מתקיימים בלא היתר או בניגוד לתנאי מהותי בו לפי סעיפים 4, 5 או 6, לפי העניין, רשאי קצין משטרה כאמור להורות על הפסקת הדלקה או על הפסקת אירוע נוסף, לפי העניין. יובהר כי הפסקה של אירוע נוסף שכולל פחות מ־300 משתתפים, אך כולל אמצעי עזר לאירועים, ושנערך בלא היתר, יכולה להיעשות גם באמצעות הפסקת השימוש באמצעי העזר.

לפסקה (4)

עוד מוצע כי לשם הפסקת כניסה להדלקה המרכזית או לאירוע נוסף, וכן לשם פיזורם, יהיו לקצין משטרה ולשוטר גם הסמכויות המסורות להם בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, בשינויים המחויבים. סמכויות אלה כוללות את הסמכות לצוות על הפסקת כניסה למקום וכן את הסמכות לאחוז באמצעים הדרושים כדי למנוע את האירוע או כדי לפזרו, או כדי למנוע כניסת אנשים נוספים, ואף להשתמש בכוח באופן סביר לשם כך.

⁷ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(2) מהנדס רשוי שהוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בביסוס מבנים, נתן אישור בדבר התאמתם לכלל ההוראות החלות לפי כל דין שעניינן בטיחות ויציבות; אישור המהנדס יינתן לאחר התייעצות עם ראש מחלקת הגנה מאש במחוז הצפון ברשות הארצית לכבאות והצלה בנושא שיקולי בטיחות אש וכיבוי דלקות;

(3) מהנדס רשות בעל ניסיון נתן אישור בדבר היות העבודות להכשרת קרקע ופיתוח או עבודות להנחת תשתיות זמניות, עבודות המשמשות לצורכי ההילולה או אירוע המתקיים במסגרתה;

(4) עד יום ד' בסיוון התשפ"ד (10 ביוני 2024) ישיב מבצע העבודות את הקרקע שבה בוצעו העבודות או הונחו התשתיות הזמניות כאמור, לקדמותה, ככל האפשר, אלא אם כן ניתן היתר לפי כל דין שלא לעשות כן.

(ב) יראו אוהל לינה, אוהל הסעדה, אוהל נוחות, אוהל תפילה ושירה, אמצעי עזר לאירועים למעט מבנה או מיתקן קבוע, גשר זמני להולכי רגל, מבנה יביל, מדרגות זמניות, מיתקן הדלקה, מיתקן תצפית, שלטים וכל מבנה או מיתקן זמני אחר שהוקמו במתחם מירון לצורכי ההילולה או אירוע המתקיים כדין במסגרתה, כמבנים ומיתקנים שהוקמו כדין, וחוק התכנון והבנייה לא יחול עליהם, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:

(1) הם הוקמו על ידי המדינה או מי מטעמה;

(2) הם הוקמו ביום כ' בניסן התשפ"ד (28 באפריל 2024) או אחריו;

(3) מהנדס רשוי שהוא בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בביסוס מבנים נתן אישור לגביהם כאמור בסעיף קטן (א)(2);

(4) מהנדס רשות בעל ניסיון נתן אישור בדבר היותם מבנים או מיתקנים זמניים המשמשים לצורכי ההילולה או אירוע המתקיים במסגרתה;

(5) עד יום ד' בסיוון התשפ"ד (10 ביוני 2024) מקים המבנים והמיתקנים פינה אותם והשיב את הקרקע שבה הוקמו לקדמותה, ככל האפשר.

12. השר ממונה על ביצועו של חוק זה.

ביצוע

13. תוקפו של חוק זה עד יום ד' בסיוון התשפ"ד (10 ביוני 2024).

תוקף

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 12 מוצע לקבוע כי שר ירושלים ומסורת ישראל יהיה הממונה על ביצועו של חוק זה, בהיותו השר האחראי על אירועי ההילולה בשנת 2024.

סעיף 13 מאחר שהצעת החוק נועדה לייצר תשתית נורמטיבית חקיקתית לצורך ההילולה במירון שעתידה להתקיים מיום י"ז באייר התשפ"ד (25 במאי 2024) עד יום י"ט באייר התשפ"ד (27 במאי 2024) בלבד, מוצע לקבוע שהצעת החוק תהיה הוראת שעה כך שהחוק יעמוד בתוקפו עד יום ד' בסיוון התשפ"ד (10 ביוני 2024). כשבויעים לאחר זמן ההילולה.

לצורכי ההילולה וניהולה, כדוגמת אוהלי לינה, הסעדה, נוחות ותפילה או גרמי מדרגות זמניים או גשרי תצפיתנים לניהול קהל, יפורקו ויפוננו והקרקע שבה הוקמו תושב לקדמותה, ככל האפשר. הצעת החוק דורשת כי יינתנו אישורים של מהנדסים מתאימים על כך שמתקיימים היבטי הבטיחות ותכן הבנייה הנדרשים לפי הוראות כל דין בקשר למבנים, למיתקנים ולאמצעי העזר הפטורים מדיני התכנון והבנייה הרגילים לפי הצעת החוק, ובכללם לדוגמה תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בטיחות המשתמש), התש"ף-2019, שפורסמו בק"ת התש"ף, עמ' 78, והתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970.

תוספת

(סעיף 1 – ההגדרות "מתחם מירון", "מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי", "מתחם 89" ו"המתחמים")

מפה של אתר הר מירון כולו, ובכלל זה מתחם מירון, מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי והמתחמים



